

Prüfungsschema § 315c StGB

Straßenverkehrsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr

Führer ist, wer das Fahrzeug unter bestimmungsgemäßer Ausnutzung seiner Antriebskräfte in Bewegung setzt oder während der Fahrt beherrscht. „Straßenverkehr“ erfasst öffentlich zugängliche Verkehrsflächen.

Beispiel: T lenkt seinen Pkw auf einer öffentlich zugänglichen Landstraße und nutzt dabei die Antriebskräfte des Motors — er führt ein Fahrzeug im Straßenverkehr.

II. Regelbeispiel nach Abs. 1

1. Nr. 1 — *geistige/körperliche Mängel*

Fahren infolge Alkohol, berauschender Mittel oder körperlicher Mängel, wodurch der Täter nicht sicher fahren kann — absolute oder relative Fahrunsicherheit.

Beispiel: T fährt mit 1,3 Promille Blutalkohol im Blut und kann seinen Wagen nicht mehr sicher in der Spur halten — absolute Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses.

2. Nr. 2 — *die „sieben Todsünden“*

Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten in den abschließend aufgezählten Fallgruppen (Vorfahrt, Überholen, Fußgängerüberweg, überhöhte Geschwindigkeit u. a.).

Beispiel: T überholt trotz erkennbaren Gegenverkehrs auf unübersichtlicher Strecke und zwingt V zum abrupten Ausweichen — grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Überholen.

III. Konkrete Gefährdung

Eine kritische Verkehrssituation, in der es nach allgemeiner Lebenserfahrung nur noch vom Zufall abhing, ob ein Schaden eintritt (Beinahe-Unfall) — für Leib/Leben eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert.

Beispiel: Fußgänger F kann dem herannahenden Wagen des T nur durch einen Sprung zur Seite entgehen — ein Beinahe-Unfall mit konkreter Gefährdung von Leib und Leben.

IV. Vorsatz

Mindestens dolus eventualis; nach Abs. 3 genügt teils Fahrlässigkeit bezüglich der Gefahrherbeiführung (Nr. 1) oder vollständig fahrlässige Begehung (Nr. 2).

Beispiel: T erkennt vor Fahrtantritt, dass er stark angetrunken ist, fährt aber dennoch los und nimmt die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer billigend in Kauf.

V. Rechtswidrigkeit und Schuld

Indiziert durch die Tatbestandsmäßigkeit; Prüfung der Schuldfähigkeit, insbesondere bei alkoholbedingter Enthemmung (§§ 20, 21 StGB).

Beispiel: T fährt mit 2,1 Promille und wird wegen möglicher alkoholbedingter Enthemmung auf verminderte Schuldfähigkeit nach § 21 StGB untersucht.

Typische Streitstände

Klausurklassiker — Absolute vs. relative Fahruntüchtigkeit

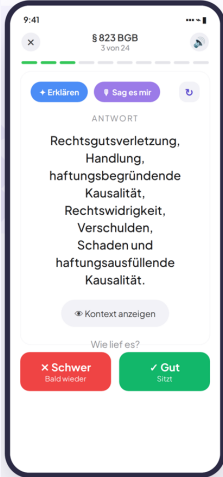
Ab 1,1 ‰ BAK wird absolute Fahruntüchtigkeit unwiderleglich vermutet. Bei niedrigeren Werten (ab ca. 0,3 ‰) ist relative Fahruntüchtigkeit durch zusätzliche Beweisanzeichen zu belegen.

Dogmatik — Begriff der konkreten Gefahr

Die h. M. verlangt eine Situation, in der ein Schadenseintritt nur dem Zufall zu verdanken war — eine bloß abstrakt erhöhte Gefahrenlage genügt nicht.

Konkurrenzen — Verhältnis zu § 316 StGB

§ 315c StGB verdrängt § 316 StGB als lex specialis, sobald die konkrete Gefahr tatsächlich eingetreten ist; ansonsten bleibt nur § 316 StGB einschlägig.



9:41 § 823 BGB
3 von 24

Erklären Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

Schwer (Bald wieder) Gut (3/4)



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.